رقم القضية في المحكمة الإدارية ٩٩١ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٩٠٠ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٧/٧هـ

الموضوعات

صحة - مؤسسات صحية خاصة - قرارات لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة - غرامة مالية - تحصيل طبيب مبالغ مالية مقابل عمليات مخالفة - التفرقة بين الخطأ الشخصي والمرفقي - ضابط الخطأ الشخصي - تحقق الخطأ الشخصي - أركان القرار الإداري - عيوب القرار الإداري.

مطالبة المدعي (مجمع صحي) إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة المتضمن معاقبته بغرامة مالية؛ لعدم التزامه بأسعار الخدمات المعتمدة، ولاستخدام عيادة النساء والتوليد في استلام المبالغ المالية غير المعتمدة - الثابت قيام طبيبة لدى المدعي بتحصيل مبالغ مالية مقابل عمليات الإجهاض والبكارة، وقيام اللجنة بإصدار القرار محل الدعوى تجاه المدعي؛ تأسيساً على أن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعه - إجابة المدعي بعدم علمه بتصرف الطبيبة المخالف - وجوب التفريق بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في تقرير المسؤوليات - اعتبار تصرف الطبيبة بتحصيل مبالغ مالية مقابل عمليات مخالفة للشرع والنظام خطأً شخصياً تتحمل تبعاته هي لا المدعي - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- قول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ﴾.
- قول الله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ﴾.
- المادة (٧) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ.
- المادة (٥) من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٤هـ.
- المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها- أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٥هـ جاء فيها: قيام لجنة من المدعى عليها بالمرور على المجمع الذي يملكه (...) بالطائف بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٢هـ، وصدر القرار رقم (١٥٨٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤هـ في فقرته الثانية بتغريمه مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال لمخالفته المواد الواردة بالقرار محل الطعن، ويطعن فيه

لمخالفة القرار محل الطعن لصحيح النظام، حيث إن القرار (موضوع الطعن) قد شابه البطلان نظراً لمخالفته المدة المنصوص عليها في المادة (٣/٢٥ل) فقرة (هـ) من اللأئحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، والتي تنص على أنه: "ترفع اللجنة قراراتها إلى وزير الصحة أو من يفوضه لاعتمادها ويخطر ذو العلاقة بقرار اللجنة المعتمد في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد القرار"، وحيث إن قرار اللجنة لم يخطر به إلا بعد انتهاء الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة السابقة، وبتفسير هذا النص نجد أن اللأئحة قد ألزمت الجهة المدعى عليها بضرورة إخطار ذوو العلاقة بقرار اللجنة المعتمد في موعد لا يتجاوز الثلاثين يوماً، ورتبت على عدم مراعاة هذا الإجراء خلال المدة المحددة فيه بطلان قرار اللجنة، وإلا لما احتاجت إلى النصت عليه في تلك المادة، كما أن المدعى عليها ليس لها الحق أن تصدر قراراً ويظل في انتظار علمه بهذا القرار بعد اعتماده، وهو الأمر الذي يؤدي إلى عدم استقرار المراكز القانونية، كما أنه لا يجوز أن يستفيد أحد من تقصيره فإذا كانت المدعى عليها قد قصرت وتراخت في إبلاغه بالقرار بعد اعتماده، فإن قرارها يكون مشوباً بعيب البطلان؛ الأمر الذي يجعل قرارها هو والعدم سواء. كما أن ما ورد في القرار محل الطعن من عدم الالتزام بأسعار الخدمات المعتمدة من الشؤون الصحية، واستخدام عيادة النساء والتوليد لاستلام المبالغ المالية الغير معتمدة، ومخالفة المادة (٧) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة؛ فهذا القول غير صحيح، فالمجمع ملتزم بأسعار الخدمات المعتمدة من الشؤون الصحية، ولم يتم مخالفة النظام بهذا البند، ولا

تمتلك المدعى عليها إثبات ذلك. أما فيما يتعلق باستلام مبالغ مالية في عيادة النساء والتوليد فلم ينص نظام المؤسسات الصحية الخاصة على أن ذلك مخالفة تستوجب توقيع عقوبة جزائية حسب النظام، وانتهى إلى طلب إلغاء الفقرة الثانية من قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بالطائف رقم (١٥٨٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤هـ. وبقيد الدعوى وإحالتها لهذه الدائرة، باشرت نظرها في جلسة هذا اليوم عبر الاتصال المرئي، وفيها قدم ممثل المدعى عليها مذكرة تتلخص في مخالفة صاحب المنشأة المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، والتي تنص: "على كل مؤسسة صحية خاصة تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم تعتمدها الوزارة بعد مراجعتها والتأكد من مناسبتها وفقاً للمعايير التي تضعها، ولا يجوز تعديل هذه الأسعار إلا بعد موافقة الوزارة، وتلتزم المؤسسة بما يأتي: ١-أسعار الخدمات الصحية المعتمدة..." . وأما ما ورد في لائحة المدعي من أن المجمع ملتزم بأسعار الخدمات المعتمدة؛ فغير صحيح ومنافٍ للحقيقة، حيث إن المخالفة ثابتة حسبما أثبتته لجنة التفتيش بمحضرها بالتعاون مع الجهات الأمنية في ضبط المخالفة بعدم الالتزام بأسعار الخدمات المعتمدة من المدعى عليها، واستخدام عيادة النساء والتوليد لاستلام المبالغ المالية غير المعتمدة، حيث إنه تم وضع كمين للطبيبة من قبل لجنة التفتيش والجهات الأمنية بعد وصول بلاغ بأن الطبيبة تقوم باستلام مبالغ مالية بالعيادة مقابل عمليات الإجهاض والبكارة من غير تصريح، وتم ترقيم مبلغ قدره (٥,٠٠٠) ريال من فئة (٥٠٠) ريال عن طريق الزائرة السرية،

وتم ضبط المبالغ بحوزة الطبيبة داخل العيادة، وأعد محضر بذلك، وهذا إن دل إنما يدل على أن الطبيبة تقوم باستلام المبالغ من المرضى بالعيادة دون التقيد بالتسعيرة المعتمدة بالمجمع، كما أن عدم علم مالك المجمع بالمبالغ التي تم ضبطها بعيادة الطبيبة (...) نساء وولادة، لا يعفي مالك المجمع من العقوبة وفقاً لقاعدة مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، حيث كان الواجب على مالك المجمع القيام بدوره الإشرافي على المجمع ومراقبة العمل والتقيد بالتسعيرة المعتمدة من قبل المدعى عليها وعدم استلام أي مبالغ داخل العيادة بطريقة غير نظامية، ويتضح عدم التزام المجمع بأسعار الخدمات الصحية المعتمدة بل يستحصل على مبالغ غير مشروعة داخل عيادة النساء والتوليد، وانتهى إلى طلب رفض الدعوى. فيما قدم المدعي مذكرة تتلخص في أن المجمع ملتزم بالتسعيرة المعتمدة من المدعى عليها. وأما ما ذكرته بخصوص الطبيبة؛ فإن الطبيبة لم يثبت إدانتها لدى النيابة العامة، فضلاً عن ذلك، فإنه إن صح ما تدعيه المدعى عليها، فإن الطبيبة وحدها هي من تتحمل تبعة ذلك، حيث إن هذا الأمر -على حد قول المدعى عليها- تم داخل العيادة وبدون علم أو معرفة من الإدارة؛ ومن ثم فلا يتحمل المجمع أي مخالفة نتيجة لهذا الفعل الفردي، فضلاً عن ذلك، كيف يتسنى لإدارة المجمع معرفة هذا العمل إذا كان قد تم داخل العيادة، وأثناء وجود حالة مرضية ولا يمكن للإدارة أن تجلس مع الطبيبة أثناء دخول أي مريض خاصة وهي عيادة للنساء وحيث إن قرارات اللجان وما تحتويه من سمة جزائية يتعين أن تنصب على مرتكب المخالفة، ولا تتعداه إلى غيره؛ وذلك استناداً

لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾، واستناداً لمبدأ شخصية العقوبة، فضلاً عن ذلك فإن اللجنة لم يثبت لديها أن المجمع قد تعامل بأسعار تختلف عن التسعيرة المعتمدة حتى يتم توقيع العقوبة بحق المجمع. ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وصدر عنها هذا الحكم.

الأسباب

وحيث إن المدعي قد رفع دعواه طالباً إلغاء الفقرة الثانية من قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة رقم (١٥٨٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤هـ؛ فإن محاكم ديوان المظالم تبسط ولايتها على الدعوى لعموم ما قضت به المادة الـ(١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، وخصوص ما نصت عليه المادة (٢/٢٥) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ، كما أن نظرها يدخل في الاختصاص المكاني لهذه المحكمة استناداً لما نصت عليه المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى، ولما كانت المادة (٢/٢٥) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة قد أجازت لذوي الشأن التظلم من قرارات لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة -خلال ستين يوماً من تاريخ

الإبلاغ-، وكان علم المدعي بالقرار المطعون فيه بتاريخ ١٤٤٣/٢/٩هـ، وأقام هذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٥هـ؛ ما يعني رفعها خلال الأجل المنصوص عليه نظاماً، ومن ثم تخلص الدائرة إلى قبولها. وعن موضوع الدعوى، وحيث إن الثابت أن لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة الطائف أصدرت قرارها رقم (١٥٨٢) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤هـ في فقرته الثانية والمتضمن مخالفة المدعي حكم المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ، ومعاقبته بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وفقاً للمادة (٢١) من ذات النظام؛ وذلك لقاء المخالفة الواردة في الفقرة (٣) من القرار أعلاه والتي تتضمن: "عدم الالتزام بأسعار الخدمات المعتمدة من الشؤون الصحية، واستخدام عيادة النساء والتوليد لاستلام المبالغ المالية غير المعتمدة، وقت مرور لجنة التفتيش ١٤٤٢/٥/٢٢هـ"، ولما كانت القرارات الإدارية متى ما صدرت من الجهة الإدارية عند ممارستها لصلاحيتها الرقابية فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري، والدائرة وهي بصدد بسط ولايتها القضائية على الدعوى تراقب القرار محل الدعوى في مدى مشروعيته من عدمها من ناحية العناصر التي تختص المحاكم الإدارية بالنظر فيها، والتي بينتها المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم، وهي عيوب الاختصاص والشكل والسبب ومخالفة النظم واللوائح والخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة؛ لكون هذه العيوب التي تشوب القرار الإداري بسبب اختلال ركن من أركان القرار، سواء الاختصاص أو الشكل والإجراءات أو

المحل أو الغاية أو السبب، تنقل القرار الإداري من حالة الصحة والنفاذ والمشروعية إلى خلاف ذلك، والقرار الإداري حتى يكون صحيحاً ونافذاً ومبيناً لآثاره النظامية يجب أن تتوفر فيه أركانه، والتي منها عدم الخطأ في تطبيق النظام. ولما نصت المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢هـ أنه: "على كل مؤسسة صحية خاصة تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم تعتمدها الوزارة بعد مراجعتها والتأكد من مناسبتها وفقاً للمعايير التي تضعها، ولا يجوز تعديل هذه الأسعار إلا بعد موافقة الوزارة، وتلتزم المؤسسة بما يأتي: ١-أسعار الخدمات الصحية المعتمدة. ٢-وضع الأسعار في مكان بارز وبخط واضح. ٣-تقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه والخدمات التي ستقدم له. ٤-تقديم بيان تفصيلي نهائي للمراجع عن نوع العلاج والخدمات التي قدمت له وتكلفة كل منها"، ولما كان تغريم المدعي بالبناء على قيام طبيبة باستلام مبالغ مالية بالعيادة مقابل عمليات الإجهاض والبكارة من غير تصريح، وأن المدعي خالف المادة السابعة المشار إليها آنفاً، وأن المدعي يكون مسؤولاً عن أعمال تابعه، إلا أن المادة المشار إليها قد نصت أنه: "على كل مؤسسة صحية خاصة تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم تعتمدها الوزارة بعد مراجعتها والتأكد من مناسبتها وفقاً للمعايير التي تضعها، ولا يجوز تعديل هذه الأسعار إلا بعد موافقة الوزارة، وتلتزم المؤسسة بما يأتي: ١-أسعار الخدمات الصحية المعتمدة"، فيكون

تغريم المدعي بالبناء على هذه المادة غير صحيح؛ لأنه لم يثبت مخالفة المنشأة لنص المادة وقيام المنشأة بالمخالفة لأسعار الخدمات الصحية المعتمدة، وكون الطبيبة تستلم مبالغ نقدية غير مشروعة فلا يثبت أن منشأة المدعي تقوم بذلك. وأما ما أثاره ممثل المدعى عليها من أن المتبوع مسؤولاً عن أعمال التابع؛ فغير صحيح؛ إذ ينبغي التفريق بين الخطأ الشخصي للموظف والخطأ المرفقي للمنشأة الذي ينبغي أن تؤاخذ عليه، والذي سطرته أقضية القضاء الإداري المقارن في دعاوى التعويض عن أعمال وقرارات جهة الإدارة والتي يمكن أن تستصحب هنا، إذ أن الخطأ الشخصي ما ينسب للموظف وتتحقق مسؤوليته الشخصية ويكون وحده مسؤولاً عن تبعات أخطائه، والخطأ المرفقي هو الذي ينسب للمرفق ذاته حتى لو كان مرتكب الخطأ موظفاً في هذه المنشأة، فإذا كان مبعث الخطأ هو البواعث والنزوات الشخصية، أو كان الخطأ منفصلاً عن أعمال الوظيفة، أو كان الخطأ تحقيقاً لمصلحة شخصية للموظف أو أية أغراض لا علاقة لها بالوظيفة فيكون الخطأ شخصياً، وهو ما ينطبق في هذه الحالة، إذ إن قيام الطبيبة بهذا العمل اللاأخلاقي -إن ثبت- وهو ما ينافي سمو وظيفة الطب والمُثل العليا التي تقوم عليها، فمبعث هذا العمل شخصية وغايته دنيئة، فالقيام بعمليات البكارة من الغش والتدليس ومن التسهيل على البعض للقيام بما نهى الله عز وجل عنه الذي هو أكبر الكبائر، والقيام بعمليات الإجهاض هو من إهلاك النسل، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ﴾،

فكان لازماً على المدعى عليها أن لا تؤاخذ المدعي بما قامت به الطبيبة من عمل غير مشروع، ويمكن لها أن تتخذ في سبيل ذلك ما قرره الشرع والنظام من إجراءات سواء فيما يتعلق بدعوى جزائية ضد الطبيبة، أو مؤاخذتها بما قرره نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٤هـ والتي تنص في المادة الخامسة على سبيل المثال: "يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته، مراعياً في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعداً عن الاستغلال"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء الفقرة الثانية من قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة الطائف رقم (١٤٤٢/١٥٨٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.